החוקים האשוריים התיכונים, לוח B (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה״ס)

▼ **תוכן העניינים**

האחים שלא חלקו את בית אביהם 2

קניית שדה ובית: הכרזת הכרוז; בית שנהרס 3

התחום הגדול והתחום הקטן 4

באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו 4

מי ההשקיה: מי הבארות ומי אדד 5

שדה העמית; תחום וציון בשדה שאינו שלו 6

החיבור. בין שברי אוסף החוקים האשורי שנמצאו בחפירות הגרמניות באשור (1903–1914) – לצד **לוח** A על הנשים – נמצא **לוח** B (KAV 2; VAT 10001, במוזיאון ברלין): לוח בן שמונה טורים, באותו כתב אשורי תיכון ובאותו ניסוח משפטי, שעוסק **בקרקע**. נשתמרו ממנו 20 חוקים (טור i ורוב טור viii אבדו): האחים שלא חלקו את בית אביהם (§1–§5), קניית שדה ובית אחרי הכרזה ציבורית (§6), בית שנהרס (§7), **הסגת התחום** (§8–§9), באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו (§10–§16), חלוקת מי ההשקיה (§17–§18), החורש את שדה עמיתו (§19) ומי שהקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו (§20). כמו לוח A, גם לוח B הוא כנראה העתקה מימי תגלת־פלאסר הראשון (המאה ה־11) של חוקים קדומים יותר.

למה הטקסט הזה כאן. זהו אוסף החוקים המסופוטמי היחיד שמקדיש שני חוקים רצופים להסגת גבול – האיסור של לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֲךָ אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים (דברים יט:יד) והארור של אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ (דברים כז:יז), שחוזרים במשלי (אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלָם, משלי כב:כח; כג:י), בהושע (ה:י) ובאיוב (כד:ב). ״אם איש **תחום** גדול של **עמיתו** עירב״ (§8): המילה האכדית taḫūmu היא המילה העברית־הארמית תְּחוּם, שנשאלה מן האכדית; הפועל samāḫu פירושו ״ערבב״ – לטשטש את הגבול ולצרף לשדהו חלק מן השדה של העמית (↔ שָׂדֶה בָשָׂדֶה יַקְרִיבוּ, ישעיהו ה:ח) – ובחוק הסמוך (§9) ״הזיז״ (šubalkutu, ״העביר אל מעבר״) את ״התחום הקטן של **הפורים**״, החלקות שנחלקו בגורל. אבל העונש הוא ההבדל: בתורה אין עונש אנושי, רק איסור וארור; כאן פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה מכות במקלות וירח ימים של מלאכת המלך. ובשאר הלוח: **״הבן הגדול שתי ידות״** (§1) – החלק הכפול של הבכור (פִּי שְׁנַיִם, דברים כא:יז), אבל רק יד אחת בבחירה, והשנייה **בגורל** – ״עם אחיו את הפור שלו יפיל״ (pūra ṣalā ʾu, כמו הִפִּיל פּוּר (אסתר ג:ז)); אח שהרג נמסר ל״בעל הנפשות״, ש״(אם) פניו (לכך) יהרגהו״, ואם ירצה – יתפשר ויקח את חלקו בירושה (§2; ↔ גֹּאֵל הַדָּם, במדבר לה:יט, ומול וְלֹא תִקְחוּ כֹּפֶר לָנָפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא); והמשל של התקועית, שמואל ב יד:ז); אח שאמר ״חוצפה״ או ברח – חלקו למלך (§3; ↔ כרם נבות, מלכים א כא). **ההכרזה** (§6): לפני שאדם קונה שדה ובית, הכרוז מכריז שלוש פעמים בירח ימים, באשור ובעיר שבה השדה, ״השדה והבית של **פלוני בן פלוני** ... בכסף אקח״, וכל מי שיש לו זכות או טענה מציג את לוחותיו לפני הפקידים; ואחר כך ״ידו תסתלק״ – ליד פְּלֹנִי אַלְמֹנִי וּזְקֵנֵי הָעִיר של רות ד, מִשְׁפַּט הַגְּאֻלָּה ושטרי המקנה של ירמיהו לב, וזכות הגאולה של ויקרא כה. **מי ההשקיה** (§17–§18): ״בעלי השדות זה עם זה יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו מלאכה יעשה, **את שדהו**

ישקה" – *šaqû* הוא הקוגנט של **וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק** (דברים יא:י), ומול הריב על הבארות של בראשית כו (**וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר**) – כאן הדיינים מכריעים. ו"לבנים לבן" (§14; **נִלְבְּנָה לְבֵנִים**, בראשית יא:ג), "באר חפר" (§10, §12–13), "ירק" (§13), "תבן" ו"מתבן" (§19) – מילים משותפות. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (**project.md**; **../parallels-index.md**).

הטקסט והמהדורה. ללוח B עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281780, י"ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (**o** / **r**), הטור (ii–vii) והשורה (**o iv 11**). חלוקת החוקים (§1–§20) היא זו של המהדורה, וכותרות החוקים אינן במקור. §5, §7, §10–§11, §15–§16 ו־§18–§20 שבורים בחלקם.

הסימנים. **[ ]** – משוחזר (בידי המהדיר); **[...]** – חסר; **( )** – הוסף לשם הבנה; **?** – קריאה או משמעות לא ודאית; **...** – תרגום לא ודאי. מרכאות **"..."** מתרגמות את מילית הציטוט האשורית *mā*. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הסבוּעות. כמו בלוח A ובחוקי חמורבי (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל *šumma*; "איש" – *awīlu*; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "חמישים במקלות ימחצוהו" – מכות במקל; "יָרַח ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "פי שלושה"; "בדיל" – *annaku*, מתכת התשלום של אשור (יש המתרגמים "עופרת"), "כיכר" – *biltu*; "עמית" – *tappû*, בן מעמדו של אדם (ולא **רעהו**); "חלק" – *zittu*, "חלקו" – *zâzu*; "שדה", "גן", "שדמה" (*ugāru*, אדמת העיר), "חרש" – *erēšu*; "החזן" ו"גדולי העיר". ובמלים של לוח B: **"יד"** – *qātu* במובן מנה (**חָמֵשׁ יָדוֹת**, בראשית מג:לד), ו"ידו תסתלק" – יאבד את זכותו; **"פור"** – *pūru*, הגורל וחלקת הגורל; **"כרוז"**, "הכריז" – *nāgiru, šasû*; **"פקיד"** – *qēpu*, נציג המלך; **"תחום"** – *taḫūmu*; **"ציון"**, **"ציין"** – *kudurru*, kadāru (אבן הגבול וסימונו); "עירב" – *samāḫu* D; "הזיז" – *šubalkutu*; "באר", "חפר"; "יגיע" – *mānaḫtu*, ההשקעה והעמל שבשדה; "מגדל" – *dunnu*, המשק המבוצר שבשדה; "השקה", "השקיה"; "מי אדד" – מי הגשם (אדד, אל הסערה). המלים של התורה – **גבול**, **הסיג**, **גבל**, **בכור**, **פי שנים**, **גאל**, **קנה**, **רעהו**, **ריב**, **מטר**, **נטע** – נשארו מחוץ לתרגום, כדי שההשוואה תהיה גלויה ולא כפויה.

האחים שלא חלקו את בית אביהם

§1 – האחים שחלקו את בית אביהם – שתי ידות לבן הגדול

o ii 1 [אם אחים את בית אביהם יחלוקו] – גנים | [ובארות] בקרקע,

o ii 3 [... הבן הגדול] שתי יָדוֹת[1] | [כחלקו] יבחר, | יקח; | ואחיו זה אחר זה | יבחרו, יקחו.

o ii 8 בשדה – המשועבדים, כל (אשר יש), | וכל הַיּוֹגִיעַ – | הבן הצעיר יקצה.

o ii 11 הבן הגדול יד אחת | יבחר, יקח, | ושל ידו השנייה | עם אחיו את הפּוּר שלו יפיל.[2]

---

[1] "הבן הגדול שתי ידות ... יבחר" – החלק הכפול של הבן הבכור, כמו **פִּי שְׁנַיִם** (דברים כא:יז). "יד" במובן "מנה" גם בעברית: **חָמֵשׁ יָדוֹת** (בראשית מג:לד). אבל כאן הבן הגדול בוחר רק יד אחת, ואת השנייה הוא מגריל עם אחיו (שורות 11–14).

[2] "את הפור ... יפיל" – המילה האכדית *pūru* "גורל" היא **פּוּר** של מגילת אסתר, ו"הפיל פור" הוא הצירוף שם: **הִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל** (אסתר ג:ז).

§2 – אח שכילה נפשות

15 o ii אם איש מן האחים שלא חלקו | נפשות כילה, | לבעל הנפשות יתנוהו;[1]
18 o ii (אם) פניו (לכך), בעל הנפשות | יהרגהו, ו(אם) פניו (לכך) | יתרצה, | ואת חלקו יקח.

§3 – אח שאמר חוצפה או ברח

22 o ii [אם] איש מן האחים | [שלא] חלקו, בין חוצפה | [אמר], ובין ברח,
25 o ii וחלקו – המלך | כְּלִבּוֹ (יעשה בו).

§4 – אח שלקח את שעורי המזרע של אחיו

27 o ii [אם] אחים בשדה לא חלוק – | אח אחד מתוכם | [...] זֶרַע זָרַע, | [...] את השדה חרש,
31 o ii [אח אחר] הגיע | [את שעורי] המזרע של אחיו | בשנית | [לקח] – בררו עליו, | [כוננו] עליו;
36 o ii [ביום אשר הוא] יגיע, | [האח אשר את השדה] חרש | [את חלקו] יקח.

§5 – שדה שלא חולק – אח שמחץ (שבור)

39 o ii [אם אחים בשדה לא] חלוק – | [אח אחד מתוכם] | [... מחץ] | [...]
43 o ii [אח אחר הגיע] | [...] | [...] | [...] | [...]

קניית שדה ובית: הכרזת הכרוז; בית שנהרס

§6 – הכרזת הכרוז לפני קניית שדה ובית

1 o iii [...] | בכסף [יקח] – | כל עוד את [השדה] והבית | בכסף לא [יקח],
5 o iii יֻרַח ימים (על ידי) הַכָּרוֹז שלוש פעמים | בתוך אַשּׁוּר יכריז,
7 o iii ושלוש פעמים בתוך העיר, את השדה והבית | אשר יקח – יכריז:
9 o iii "השדה והבית | של פלוני בן פלוני | בִּשְׁדֵמַת העיר הזאת | בכסף אקח.
13 o iii (מי) אשר לקיחתם | והדיבור (עליהם) | ישנם (לו) – | יציגו את לוחותיהם, | לפני הפקידים יָשִׁימוּ,
18 o iii ידברו, יְזַכּוּ, | ויקחו. | מי אשר בירח הימים האלה, | עד המועד,
22 o iii בלי לשכוח, את לוחותיהם | הובילו | לפני הפקידים | שָׂמוּ –
26 o iii איש לפי (מידת) שדהו | ישתלם, יקח."
28 o iii ביום אשר הכרוז בתוך | אשור יכריז,
30 o iii אחד מן הוזירים אשר לפני המלך, | סופר העיר, הכרוז, | ופקידי המלך יעמדו (שם);
33 o iii של העיר, (אשר) את השדה והבית | יקח – | הַחַזָּן, שלושה גדולי העיר יעמדו (שם);
36 o iii (על ידי) הכרוז יכריזו, | את לוחותיהם יכתבו, | יתנו:
39 o iii "בירח הימים האלה | שלוש פעמים הכרוז הכריז;
41 o iii מי אשר בירח הימים האלה | את לוחו לא הוביל | לפני הפקידים | לא שָׂם –
45 o iii מן השדה והבית ידו תסתלק, | לַמַּכְרִיז | של הכרוז – זכאי (הוא)."
48 o iii שלושה לוחות של הכרזת הכרוז | של הדיינים יכתבו, | [לוח] אחד – [הפקידים] | [...] | [...]

---

[1] "לבעל הנפשות יתנוהו" – קרוב הנרצח, ובתורה **גֹּאֵל הַדָּם** (במדבר לה:יט; דברים יט:יב). אבל כאן הוא בוחר בין הריגה ובין פיצוי (שורות 18–21), ואילו התורה אוסרת: **וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ** (במדבר לה:לא).

§7 – בית שנהרס

o iv 1 כל אשר [...] | יתבעו [...] | ל־... [...] | ומחיר הבית [...]

o iv 5 הרס [...] | פעמיים במחיר הבית [...] | לבעל הבית [יתן];

o iv 8 לכיכר בדיל אחת – חמש [במקלות] | ימחצוהו, יֶרַח [ימים] | את מלאכת המלך יעשה.

התחום הגדול והתחום הקטן

§8 – התחום הגדול של העמית

o iv 11 אם איש תחום גדול | של עמיתו עירב,[1] | בררו עליו, | כוננו עליו,

o iv 15 את השדה, כל אשר עירב, | פי שלושה יתן, | אצבע אחת שלו יקצצו, | מאה במקלות ימחצוהו,

o iv 19 יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

§9 – התחום הקטן של הפורים

o iv 20 אם איש תחום קטן | של הַפּוּרִים הזיז,[2] | בררו עליו, | כוננו עליו,

o iv 24 כיכר בדיל יתן, | את השדה, כל אשר עירב, | פי שלושה יתן; חמישים במקלות | ימחצוהו,

o iv 28 יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו

§10 – באר ומגדל בשדה שאינו שלו

o iv 29 אם איש בשדה שאינו שלו בְּאֵר חפר, | מגדל עשה,

o iv 31 מבארו, ממגדלו | ידו תסתלק; שלושים [במקלות] | ימחצוהו,

o iv 34 עשרים ימים את מלאכת המלך [יעשה]. | מעורב [...] | ב... [...] | מגדל [...] | יישבע: "[...]

o iv 39 "אם [...] | בְּאֵר לא [...] | ו[מגדל לא ...] | בעל השדה [...] | ... [...] | ב[...] | הבאר [...] | ו[...]

§11 – הנושה (שבור)

r v 1 [...] | ו[...] | הנושה [...] | ל־... [...] | או [...] | הנושה [...] | הלוחות [...] | הַיְּגִיעַ [...]

r v 9 לעושה [...] | השדה ...[...] | לנושה [...] | יתן.

§12 – גן בשדה של עמית – ובעל השדה רואה ושותק

r v 13 אם איש בשדה של [עמיתו] | גן ייסד, בְּאֵר [חפר], | עצים גידל – | בעל השדה רואה, לא [יגיע] –

r v 17 הגן למייסד – זכאי (הוא); | שדה כשדה לבעל הגן [יתן].

---

[1] "תחום ... של עמיתו עירב" – ↔ **לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ** (דברים יט:יד) ו־**אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ** (דברים כז:יז). הפועל האכדי samāḫu "ערבב" (טשטש את הגבול וצירף לשדהו), ולא "הסיג". taḫūmu היא המילה העברית־הארמית **תחום**, שבאה מן האכדית. ההבדל: בתורה – איסור וארור, בלי עונש אנושי; כאן – פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה במקלות וירח ימים של מלאכת המלך.

[2] "תחום קטן של הפורים הזיז" – הגבול בין החלקות שנחלקו בגורל (pūru, **פּוּר**). הפועל האכדי, "העביר אל מעבר", קרוב ל"הסיג" של **לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ** (דברים יט:יד), אבל אינו המילה העברית ואינו שורשה. העונש קל מזה של §8 (כיכר בדיל, חמישים במקלות), אבל גם כאן פי שלושה בשדה.

§13 – גן ובאר בקרקע שאינה שלו – שנתבררו

19 r v אם איש בקרקע שאינה שלו | בין גן ייסד, בין בְּאֵר חפר, | בין ירק, בין עצים גידל –

22 r v בררו עליו, | כוננו עליו, | ביום אשר בעל השדה יגיע, | את הגן עם יְגִיעוֹ יקח.

§14 – לבנים בקרקע שאינה שלו

26 r v אם איש בקרקע שאינה שלו | גירז אותה, ולבנים לָבַן – | בררו עליו, | כוננו עליו,

30 r v את הקרקע פי שלושה יתן, | את לבניו יקחו, | חמישים במקלות ימחצוהו,

33 r v [יֶרַח ימים] את מלאכת המלך יעשה.

§15 – לבנים בקרקע שאינה שלו (שבור)

34 r v [אם איש] בקרקע שאינה שלו | [...] לבנים לָבַן, | [את לבניו] יקחו, | [... במקלות ימחצוהו],

38 r v [... יֶרַח ימים את מלאכת המלך] יעשה.

§16 – חוק שבור

1 r vi [...] לא [...]

מי ההשקיה: מי הבארות ומי אדד

§17 – מי הבארות – בעלי השדות זה עם זה יעמדו

2 r vi [אם בשדמה], בתוך הבארות | [(מים) אשר] להשקיה | [לָשׁוּם] | הולכים, ישנם –

6 r vi [בעלי] השדות זה עם זה | יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו | מלאכה יעשה, | את שדהו ישקה.[1]

10 r vi ואם בתוכם | (מי) שאינם רוצים יש, | הרוצה שבתוכם | את הדיינים ישאל, | לוח של הדיינים יתפוש,

15 r vi ומלאכה יעשה, | את המים ההם | לעצמו יקח, | את שדהו ישקה; | אדם אחר | לא ישקה.

§18 – מי אֲדַד – הגשם

21 r vi אם מי אֲדַד | אשר להשקיה | לָשׁוּם הולכים, | ישנם – בעלי השדות | זה עם זה יעמדו;

26 r vi איש לפי (מידת) שדהו | מלאכה יעשה, | את שדהו ישקה.

29 r vi ואם בתוכם | (מי) שאינם רוצים יש,

31 r vi והרוצה שבתוכם | לוח של הדיינים | על (אלה) שאינם רוצים | יקח;

35 r vi [החָזָן] וחמישה גדולי | [העיר יעמדו (שם)]

1 r vii [...] | [... במקלות ימחצוהו], | [... יֶרַח ימים את מלאכת המלך] יעשה.

---

[1] "את שדהו ישקה" – *šaqû* הוא הקוגנט של **השקה**, הפועל של ארץ ההשקיה בדברים: **וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק** (דברים יא:י). חוקי §17–18 הם הדין של ארץ כזאת: מי הבארות ומי הגשמים מתחלקים, ובעלי השדות "זה עם זה יעמדו". מול **וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר עִם רֹעֵי יִצְחָק** (בראשית כו:כ).

שדה העמית; תחום וציון בשדה שאינו שלו

§19 – החורש את שדה עמיתו

r vii 4 [אם איש את שדה] עמיתו | [...] יחרוש, | [...] כְּלָאוֹ, | [...] את חיי המלך | [הזכיר] לו, וחרש.

r vii 9 [...] ביום אשר הגיע, | [החורש] של השדה | בעת הקציר | יקצור, ירוקן,

r vii 13 [את השעורים] אל הערמה יצוק, | [ואת התבן] אל הַמַּתְבֵּן ישיב;

r vii 15 כתנובת שדה של העיר | [שתי] יתרות | [לבעל] השדה יתן.

§20 – הקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו

r vii 18 [אם] איש בשדה שאינו שלו | [...] ... עדר, | [תחום] הקיף, | [ציון] ציין,[1] | ["השדה ..."] אמר –

r vii 23 [בררו] עליו, | [כוננו] עליו, | [...] | [...]

---

[1] "תחום הקיף, ציון ציין" – בשדה שאינו שלו. kudurru הוא הכינוי של אבני הגבול הבבליות, שקללות כתובות עליהן נגד מי שיזיז אותן. ↔ **אֲשֶׁר גָּבְלוּ רֹאשֹׁנִים** (דברים יט:יד) ו־**אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ** (דברים כז:יז). כאן העבירה היא קביעת גבול חדש, לא הזזת גבול קיים.